QMMB: 10/26/3741/0007-son
05.01.2026-y.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA
DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZILDI
RO'YXAT RAQAMI: 3741
2026 - yil 05 - Yanvar

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRINING
BUYRUG‘I

Mediatorlarning kasb etikasi qoidalarini tasdiqlash haqida

O‘zbekiston Respublikasining “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonuniga asosan buyuraman:

1. Mediatorlarning kasb etikasi qoidalari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Ushbu buyruq rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi.

Vazir

2025-yil 30-dekabr
32-mh-son

TASHKULOV AKBAR
DJURABAYEVICH

O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining
2025-yil 30-dekabrdagi 32-mh-son
buyrug‘iga
ILOVA

Mediatorlarning kasb etikasi qoidalari

Mazkur Qoidalar mediatorlarning kasb etikasiga oid asosiy qoidalar va talablarni (bundan buyon matnda kasb etikasi qoidalari deb yuritiladi) belgilaydi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Kasb etikasi qoidalarining maqsadi mediatorlar faoliyatida yuksak kasbiy madaniyatni shakllantirish, jamoatchilik ongida mediatorlarga bo‘lgan hurmat va ishonchni oshirish hamda mediatorlarning odob-axloq qoidalariga zid bo‘lgan xatti-harakatlarining oldini olish hisoblanadi.

2. Mediatorlar kasb etikasi qoidalariga so‘zsiz rioya qilishi, mediatorlik faoliyatini halol va vijdonan bajarishi, mediatorlarning sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘sini hamda mediatorlik faoliyatining nufuzini saqlashi lozim.

3. Mediatorlar qonunchilik hujjatlariga va kasb etikasi qoidalariga qat’iy rioya etishi shart.

4. Mediatorlar Mediatorlar reyestriga kirish uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalariga (bundan buyon matnda hududiy adliya organlari deb yuritiladi) ariza taqdim etganda mediatsiyaga oid qonunchilik hujjatlari va kasb etikasi qoidalari bilan tanishganligini tasdiqlashi kerak.

2-bob. Mediatorlar faoliyatining asosiy prinsiplari

5. Mediatorlar o‘z faoliyatini maxfiylik, ixtiyoriylik, mediatsiya taraflarining hamkorligi va teng huquqliligi, mediatorlarning mustaqilligi va xolisligi prinsiplari asosida amalga oshiradi.

6. Mediatorlarning maxfiylik prinsipiga quyidagilar kiradi:

mediatorlar mediatsiya jarayonida o‘zlariga ma’lum bo‘lib qolgan ma’lumotlarni ularni taqdim etgan mediatsiya tarafining, uning huquqiy vorisining

yoki vakilining yozma roziligisiz oshkor qilishga haqli emasligi.

Bunda, mediatorlarning hududiy adliya organlariga statistika ma’lumotlarini Mediatorlar tomonidan statistika ma’lumotlarini taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizomga (ro‘yxat raqami 3740, 2025 yil 30-dekabr) muvofiq taqdim etib borishi maxfiylik prinsipini buzish hisoblanmaydi;

mediatorlar o‘zlariga mediatsiya jarayonida ma’lum bo‘lib qolgan holatlar haqida guvoh sifatida so‘roq qilinishi mumkin emasligi;

mediasiya taraflarining mediatorlarga murojaat qilganligi fakti, shu jumladan jismoniy shaxslarning ismlari va yuridik shaxslarning nomlarini oshkor qilmasligi;

mediatsiya tartib-taomillarini amalga oshirish jarayonida mediatorlar tomonidan mediatsiya taraflaridan olingan barcha ma’lumotlar va hujjatlarni oshkor qilmasligi;

mediatsiya tartib-taomillarini amalga oshirish jarayonida mediatsiya taraflari to‘g‘risida mediatorlarga ma’lum bo‘lgan axborotlarni oshkor qilmasligi;

mediativ kelishuv yoki mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish to‘g‘risidagi kelishuv mazmuni va shartlari, shu jumladan mediatorlar va mediatsiya taraflari o‘rtasidagi moliyaviy hisob-kitoblarni oshkor qilmasligi.

7. Mediatsiyaning ixtiyoriylik prinsipiga quyidagilar kiradi:

mediatsiya taraflarining mediatsiyani qo‘llash to‘g‘risidagi kelishuvda ishtirok etishi mediatsiya taraflarining o‘zaro ixtiyoriyligiga asoslanishi, bunda mediatsiya jarayonida mediatsiya taraflarining majburan jalb etilishi mumkin emasligi;

mediatsiya taraflari mediatsiyani qo‘llashdan uning istalgan bosqichida voz kechishga haqli ekanligi va mediatsiya taraflari o‘zaro maqbul kelishuvni muhokama qilish uchun masalalarni tanlashda erkinligi;

mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish vaqtida mediatsiya taraflarini yarashishga majburlash taqiqlanishi;

mediatsiya kelishuviga erishish yoki erishmaslik bo‘yicha qaror qabul qilishda bosim o‘tkazmasligi.

8. Mediatorlarning mediatsiya taraflari bilan hamkorligi va teng huquqliligi prinsipiga quyidagilar kiradi:

mediatorlar mediatsiya taraflarining mediatsiya tartib-taomilini mediativ kelishuv shartlariga bir tomonlama ta’sir ko‘rsatmagan holda amalga oshirishi;

mediatorlar mediatsiya tartib-taomilini nizo xususida mediatsiya taraflarining hamkorligi asosida o‘zaro maqbul qarorga erishish maqsadida amalga oshirishi;

mediatorlar mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish tartibini, mediatsiya tartib-taomilidagi o‘z nuqtai nazarini, bu nuqtai nazarni himoya qilish usullari va vositalarini tanlashda, axborot olishda, mediativ kelishuv shartlarining o‘zaro maqbulligini baholashda teng huquqlardan foydalanishi hamda ularning zimmasida teng majburiyatlar bo‘lishi.

9. Mediatorlarning mustaqilligi va xolisligi prinsipiga quyidagilar kiradi:

mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediatorning mustaqilligi;

mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishda mediatorlarning faoliyatiga biror-bir tarzda aralashishga yo‘l qo‘yilmasligi;

mediatorlarning mediatsiya taraflaridan biri bilan shaxsiy yoki xizmat munosabatlariga kirishmasligi;

mediatorlarning mediatsiya natijasidan bevosita yoki bilvosita moliyaviy yoki boshqa turdagi manfaatdorligi bo‘lmasligi;

mediatorlarning mediatsiyadan tashqari mediatsiya taraflaridan biri bilan hamkorlik qilmasligi.

Bunda, mediatsiya taraflarining roziligi bilan, mediatorlar o‘zining to‘liq mustaqil va xolis bo‘la olishiga ishonch hosil qilgan taqdirda mediatsiyani boshlash yoki davom ettirishi mumkin.

Mediatorlar har doim xolis bo‘lib harakat qilishi, mediatsiya jarayonini amalga oshirish maqsadida har ikki tarafga teng xizmat ko‘rsatishni o‘z oldiga ustuvor vazifa qilib qo‘yishi kerak.

Mediatorlarning mustaqilligi va xolisligiga to‘sqinlik qiladigan holatlar mavjud bo‘lgan taqdirda, ular mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirishdan voz kechishi kerak.

Mediatorlar mediatorlik faoliyatini targ‘ib qilishda yolg‘on va ishonchli bo‘lmagan ma’lumotlardan foydalanishi taqiqlanadi.

3-bob. Mediatorlarning kasb etikasiga qo‘yiladigan talablar

10. Mediatorlar mediatsiya taraflarining mediatsiya jarayonida teng imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta’minlashi lozim.

Mediatorlar mediatsiya taraflarining shaxsiy xislatlari, ijtimoiy kelib chiqishi, qadriyatlari, e’tiqodi yoki ularning mediatsiyada o‘zini tutishiga qarab ularga nisbatan bir tomonlama munosabatda bo‘lmasligi lozim.

11. Mediatsiya taraflari mediatsiya o‘tkazishning qonuniy vositalari va usullarini qo‘llash bo‘yicha mediatorlarga ixtiyoriy rozilik bildirishi kerak.

12. Mediatorlar mediatsiya taraflari bilan munosabatlarda:

qonunchilik hujjatlari talablariga va Mediatorning kasb etikasi qoidalariga rioya etishi;

mediatsiya boshlanguniga qadar mediatsiya taraflariga mediatsiyaning maqsadini, shuningdek ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirishi;

ishga kirishishdan oldin mediatsiya taraflariga mediatsiyaning o‘tkazish tartibi, qiymati (shu jumladan to‘lov tartibi va shakli) va ularning oqibatlari to‘g‘risida ma’lumot berishi;

mediatsiya taraflariga o‘zining kasbiy malakasi va ish tajribasi to‘g‘risida ishonchli ma’lumot berishi;

muzokaralar davomida mediatsiya taraflarining xavfsizligi va teng huquqliligi, o‘zaro hurmat muhitini yaratishga ko‘maklashishi;

mediatsiya taraflariga, ularning vakillariga, mediatsiyaning boshqa ishtirokchilariga nisbatan hurmat va xushmuomalalik ko‘rsatishi;

mediatsiya taraflarini diqqat bilan tinglashi, ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirishi, muzokaralar jarayonini boshqarishi, mediatsiya taraflarini nizoni hal qilishning maqbul variantlarini izlashga undashi;

muzokaralar natijasini bir tarafning foydasini ko‘zlab ish olib bormasligi lozim.

4-bob. Yakuniy qoida

13. Mazkur kasb etikasi qoidalarining buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javob beradi.